Comhaontú Comhpháirtíochta Cruthaitheora

Máistir-Chomhaontú - Vidfluencer Déantar an Comhaontú Comhpháirtíochta Cruthaitheora seo ("Comhaontú") idir:

1. Aryan Khan agus Jonathan Neill, ag trádáil le chéile mar Vidfluencer, gnáthchomhpháirtíocht, ag feidhmiú ag vidfluencer.io ("Cuideachta", "muid", "sinn"); agus

2. An duine atá ainmnithe sa Sonraí Cruthaitheoir thíos ("Cruthaitheoir", "tú"). Tagann sé i bhfeidhm nuair a shíníonn an dá pháirtí é.

Sonraí an Chruthaitheora

Le comhlánú ag an gCruthaitheoir roimh shíniú. Líon isteach gach réimse marcáilte le do thoil (úsáid "N/A" mura mbaineann sé). Ní féidir linn tosú ar an obair go dtí go mbeidh siad seo críochnaithe.

Ainm dlíthiúil iomlán *
D'ainm féin, mar atá ar d'aitheantas

Cruthaitheoir / ainm cainéil
An t-ainm a phostálann tú faoi, más difriúil é

Ríomhphost teagmhála *
Úsáidtear é le haghaidh margaí, íocaíochtaí agus fógraí foirmiúla

Seoladh *
Do sheoladh baile nó gnó

Tír chónaithe *
Ag teastáil le haghaidh rialacha cánach agus fógraíochta

Bealaí sóisialta agus láimhseálacha *
e.g. naisc TikTok, YouTube, Instagram

Ríomhphost PayPal *
Cá háit a seolfar d'íocaíochtaí

Uimhir CBL
Má tá tú cláraithe le haghaidh CBL amháin

Aois * (cuir tic le ceann): [ ] Táim 18 nó os a chionn [ ] Táim faoi 18 (caithfidh tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil síniú ag an deireadh freisin)

1. Cuspóir agus Nádúr an Chaidrimh

Feidhmíonn 1.1 Company seirbhís a nascann cruthaitheoirí ábhair le deiseanna comhpháirtíochta branda agus ábhar a ghintear leis an úsáideoir (UGC).

Ní gníomhaireacht bainistíochta tallainne í 1.2 Company. Ní bhainistíonn, stiúrann ná ní rialaíonn an chuideachta cainéil, straitéis ábhair nó branda an Chruthaitheora lasmuigh de na margaí sonracha a éascaíonn sí faoin gComhaontú seo.

1.3 Ní chruthaíonn an Comhaontú seo caidreamh fostaíochta, gníomhaireachta (lasmuigh d’éascú na margaí sonracha a gcuirtear síos orthu thíos), caidreamh comhpháirtíochta nó comhfhiontair. Is conraitheoir neamhspleách é an Cruthaitheoir i gcónaí agus cinneann go neamhspleách cé acu an nglacfaidh, an diúltóidh nó an idirbheartú deis ar bith.

1.4 Comhaontú neamheisiatach é an Comhaontú seo. Tá an Cruthaitheoir fós saor chun margaí branda a lorg agus a ghlacadh go neamhspleách nó trí pháirtithe eile. Ní bhaineann coimisiún na Cuideachta (Alt 3) ach amháin le margaí a thugann an Chuideachta isteach, a chaibidliú nó a éascaíonn go hábhartha.

Modh íocaíochta * Aistriú bainc / Wise (roghnaigh ceann)

Sonraí íocaíochta:
Modh íocaíochta * PayPal / aistriú bainc / Wise (roghnaigh ceann amháin)

Sonraí íocaíochta:

2. Seirbhísí arna soláthar ag an gCuideachta

Déanfaidh Cuideachta 2.1: • deiseanna comhpháirtíochta branda agus UGC ábhartha a shainaithint agus a chur i láthair don Chruthaitheoir; • téarmaí conartha a idirbheartú thar ceann an Chruthaitheora nuair a iarrann an Cruthaitheoir air; agus • Aguisín a bhaineann go sonrach le margadh a eisiúint do gach comhpháirtíocht branda (féach Cuid 4).

2.2 Ní ghearrtar aon táille roimh ré ar an gCruthaitheoir as na seirbhísí seo.

Inseoidh Cuideachta 2.3 don Chruthaitheoir cén branda a bhfuil sé beartaithe aige an Cruthaitheoir a thabhairt isteach dó, agus ní roinnfidh sé sonraí an Chruthaitheora le branda ach amháin nuair a bheidh an Cruthaitheoir aontaithe.

Níl aon údarás ag Cuideachta 2.4 aon rud a shíniú don Chruthaitheoir nó chun an Cruthaitheoir a cheangal le margadh. Níl an Cruthaitheoir faoi cheangal ach ag Aguisín Margaí a shínigh an Cruthaitheoir.

3. Coimisiún

Ráta 3.1. Gearrann an Chuideachta coimisiún de 20% den Táille Margaíochta ar aon mhargadh a fhoilsíonn an Chuideachta, a thugann isteach nó a éascaíonn go hábhartha don Chruthaitheoir, lena n-áirítear comhpháirtíochtaí branda, conarthaí UGC, urraíochtaí agus socruithe cleamhnaithe ("Margadh Cuideachta"). Ciallaíonn “Táille Margaíochta” an méid iomlán atá íoctha nó iníoctha leis an gCruthaitheoir ag an mbranda faoin margadh, gan CBL a áireamh, mar atá leagtha amach san Aguisín Margaí.

3.2 Nuair a thuillear é. Ní thuillear an Coimisiún ach amháin nuair a bhíonn margadh faighte go rathúil agus, mura ndeirtear a mhalairt san Aguisín Margaíochta, ríomhtar é ar íocaíochtaí a fhaigheann Cruthaitheoir ón mbranda iarbhír. Mura bhfuil aon déileáil, níl aon táille.

3.3 Cé a íocann, agus conas. Luafar i ngach Aguisín Margaíochta an ráta coimisiúin agus an méid agus cibé an asbhaintear é sula n-íoctar cistí leis an gCruthaitheoir, sonrasc a thabhairt don Chruthaitheoir ar leithligh, nó má íocann an branda é. Má íocann an branda coimisiún don Chuideachta freisin ar an margadh céanna, déarfaidh an Aguisín Margaíochta é sin, agus ní ghearrfaidh an Chuideachta coimisiún an Chruthaitheora ar an margadh sin mura sonraítear go soiléir san Aguisín Margaí go bhfuil an dá cheann i bhfeidhm.

3.4 Athnuachan agus síntí. Déileáiltear le haon athnuachan nó síneadh ar Dhéileáil Chuideachta leis an mbranda céanna a chomhaontaítear laistigh de 6 mhí ón dáta a thug Cuideachta isteach Cruthaitheoir don bhranda sin den chéad uair mar Mhargadh Cuideachta, agus tá feidhm ag coimisiún. Déileáiltear le hathnuachan nó le síneadh a chomhaontaítear ina dhiaidh sin, gan aon bhaint ag an gCuideachta leis, mar Chruthaitheoir ag aimsiú na deise go neamhspleách, agus níl aon choimisiún i gceist.

3.5 Déileálann neamhspleách. Níl feidhm ag aon choimisiún maidir le margaí a fhoinsíonn an Cruthaitheoir go hiomlán neamhspleách, gan tabhairt isteach na Cuideachta nó baint ábhartha.

3.6 Neamh-imchéimniú. Ar feadh 6 mhí ón dáta a thugann Cuideachta isteach branda don Chruthaitheoir den chéad uair, ní dhéileálfaidh Cruthaitheoir leis an mbranda sin trí chainéal eile chun coimisiún a sheachaint.

3.7 Aontaíonn na páirtithe go bhfuil an coimisiún a bhfuil teorainn ama leis ar mhargaí athnuaite nó sínte ina chosaint réasúnta agus chomhréireach ar leas dlisteanach na Cuideachta sa réamhrá a dhéanann sé, agus nach bhfuil raon feidhme nó fad níos leithne aige ná mar is gá chun na críche sin.

4. Aguisín Margaíochta Aonair

4.1 Déanfar gach margadh branda arna éascú ag an gCuideachta a thaifeadadh in Aguisín Margaí scríofa ar leith arna síniú ag an gCruthaitheoir. Sonrófar i ngach Aguisín: ainm an bhranda, táirgí insoláthartha, sonraíochtaí ábhair, cearta úsáide a deonaíodh, aon tréimhse eisiachais, an Táille Margaíochta, an Coimisiún (féach clásal 3.3), cé a íocann Cruthaitheoir agus cathain, spriocdhátaí, agus ceanglais a bhaineann go sonrach leis an mbranda.

4.2 Má thagann aguisín Margaíochta salach ar an gComhaontú seo, rialaíonn an Aguisín Margaíochta, ach amháin don chomhaontú sonrach sin.

4.3 Níl aon mhargadh branda ceangailteach ar an gCruthaitheoir go dtí go bhfuil athbhreithniú agus síniú déanta ag an gCruthaitheoir ar an Aguisín Margaí ábhartha.

5. Téarmaí Íocaíochta

5.1 Luafar i ngach Aguisín Margaíochta cibé an íocann an branda Cruthaitheoir go díreach nó an íocann an Chuideachta.

5.2 Sa chás go bhfaigheann Cuideachta airgead don Chruthaitheoir, sealbhaíonn an Chuideachta sciar an Chruthaitheora don Chruthaitheoir agus íocann sé é trí PayPal (mura gcomhaontaítear modh eile i scríbhinn) laistigh de 7 lá tar éis cistí imréitithe a fháil, mura sonraítear fráma ama difriúil san Aguisín Margaíochta. Tabharfaidh an Chuideachta ráiteas gearr don Chruthaitheoir a thaispeánfaidh an méid a fuarthas agus aon asbhaint.

5.3 Tá a tháillí íocaíochta féin ag gach páirtí mura ndeirtear a mhalairt san Aguisín Margaíochta.

Is é 5.4 Creator amháin atá freagrach as a gcuid oibleagáidí cánach féin. Ní choinníonn an chuideachta cáin siar ar son an Chruthaitheora.

6. Daingnithe Cruthaitheora agus Cód Iompair

Deimhníonn Cruthaitheoir 6.1 go bhfuil na sonraí a thugtar i Sonraí an Chruthaitheora cruinn, go bhfuil an Cruthaitheoir sin saor chun dul isteach sa Chomhaontú seo, agus go bhfuil an Cruthaitheoir 18 nó níos sine, nó gur shínigh tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an Comhaontú seo thíos.

6.2 Agus inneachar á tháirgeadh faoi aon Aguisín Margaí, aontaíonn Cruthaitheoir le:

- (a) ábhar a sheachadadh a chomhlíonann na sonraíochtaí agus na spriocdhátaí san aguisín Margaíochta;
- (b) smacht cruthaitheach iomlán a choinneáil ar fhormáid, ar stíl agus ar sheachadadh, ar choinníoll go sásaíonn an t-ábhar deiridh ceanglais shonraithe an bhranda;
- (c) comhpháirtíochtaí íoctha a nochtadh go soiléir i gcomhréir leis na rialacha fógraíochta is infheidhme (mar shampla an ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance, nó a choibhéis i dtír an Chruthaitheora), lena n-áirítear lipéad infheicthe #ad, #sponsored nó "comhpháirtíocht íoctha";
- (d) ní dhéanfaidh siad mífhaisnéis ar an mbranda, ar a tháirge nó ar a Chuideachta, agus nach ndéanfaidh siad éilimh bhréagacha, mhíthreoracha nó gan bhunús;
- (e) gan úsáid a bhaint as píosaí scannáin, ceoil, íomhánna nó ábhar eile a sháraíonn maoin intleachtúil nó cearta tríú páirtí;
- (f) iompar gairmiúil a choinneáil i ngach cumarsáid le brandaí agus ionadaithe Cuideachta;
- (g) iompar atá mídhleathach, idirdhealaitheach, ciapadh, clúmhillteach, gnéasach sainráite, nó ar dhóigh réasúnta eile a sheachaint, a dhéanfadh dochar do chlú an bhranda nó na Cuideachta agus ábhar á tháirgeadh faoin gComhaontú seo; agus
- (h) aon choinbhleacht leasa a nochtadh go pras (mar shampla margadh atá ann cheana féin le hiomaitheoir díreach) sula nglacfar le hAguisín Margaíochta.

7. Cearta Maoine Intleachtúla agus Úsáide

Coinníonn Cruthaitheoir 7.1 úinéireacht ar an ábhar a tháirgeann siad, faoi réir na gceart úsáide a thugtar don bhranda agus/nó don Chuideachta faoin Aguisín Marga ábhartha.

7.2 Sonraítear aon téarmaí ceadúnaithe, fuinneoga úsáide nó tréimhsí eisiachais in aghaidh an chonartha agus ní shíneann siad thar a bhfuil aontaithe san Aguisín Margaíochta sin.

8. Rúndacht Coimeádfaidh gach páirtí faoi rún aon fhaisnéis neamhphoiblí arna roinnt ag an bpáirtí eile nó ag comhpháirtí branda (mar shampla téarmaí déileála, táillí, táirgí neamheisithe agus straitéis feachtais) agus ní nochtfaidh sé do thríú páirtithe gan toiliú, ach amháin do chomhairleoirí gairmiúla faoi dhualgas rúndachta, nó i gcás inar gá é a nochtadh de réir dlí.

9. Cosaint Sonraí

9.1 Comhlíonfaidh gach páirtí an UK GDPR agus an Data Protection Act 2018 maidir le sonraí pearsanta a roinntear faoin gComhaontú seo.

Bainfidh 9.2 Company úsáid as sonraí pearsanta an Chruthaitheora chun an tseirbhís seo a rith, chun margaí a mholadh agus a shocrú agus chun íocaíochtaí a dhéanamh, agus déanfaidh siad é a roinnt le branda amháin mar atá leagtha amach i gclásal 2.3. Coimeádfaidh an Chuideachta slán é agus ní dhíolfaidh sí é.

10. Téarma agus Foirceannadh

10.1 Níl aon dáta deiridh socraithe ag an gComhaontú seo agus ní théann sé in éag le himeacht ama. Fanann sé i bhfeidhm go dtí go gcríochnaíonn ceachtar páirtí é trí fhógra scríofa 14 lá a thabhairt de réir Alt 15 (Fógraí).

10.2 Más rud é, nuair a thugtar fógra, go bhfuil aguisín Margaíochta arna fháil ag Cuideachta fós gníomhach, ní thiocfaidh deireadh leis an gComhaontú seo go dtí go mbeidh an margadh sin críochnaithe, in ainneoin na tréimhse fógra 14 lá. Ciallaíonn “Críochnaithe” dáta deiridh an fheachtais san Aguisín Margaíochta, cibé acu is déanaí, agus an dáta ar íocadh an Cruthaitheoir ina iomláine.

10.3 Ní dhéanfaidh deireadh a chur leis an gComhaontú seo difear do na nithe seo a leanas: (i) coimisiún atá dlite cheana féin ar mhargaí arna n-urrú sular tháinig sé chun críche; (ii) oibleagáidí faoi aon aguisín gníomhach um Margaí, a leanann ar aghaidh go dtí go mbeidh an déileáil sin críochnaithe; nó (iii) clásail 3.4 agus 3.6 do bhrandaí ar tugadh isteach an Cruthaitheoir dóibh sular tháinig deireadh leis.

10.4 Féadfaidh ceachtar páirtí deireadh a chur leis an gComhaontú seo láithreach trí fhógra i scríbhinn má dhéanann an páirtí eile sárú ábhartha nach bhfuil leigheasta laistigh de 14 lá ón bhfógra i scríbhinn á éileamh. Féadfaidh an Chuideachta an Comhaontú seo a fhionraí nó a chríochnú láithreach má sháraíonn an Cruthaitheoir clásal 6.2 go hábhartha.

11. Teorainn le Dliteanas

Tá ról na Cuideachta 11.1 teoranta do dheiseanna a thabhairt isteach agus a éascú. Mura sonraítear a mhalairt in Aguisín Margaíochta, níl an Chuideachta ina páirtí sa bhunchomhaontú branda agus níl sí faoi dhliteanas i leith neamhíocaíocht, sárú nó mí-iompar branda.

11.2 Níl ceachtar páirtí faoi dhliteanas don pháirtí eile i leith damáistí indíreacha, teagmhasacha nó iarmhartacha a eascraíonn as an gComhaontú seo.

11.3 Ní chuireann aon ní sa Chomhaontú seo teorainn nó eisiamh ar dhliteanas ceachtar páirtí i leith báis nó díobhála pearsanta de bharr faillí, calaoise nó mífhaisnéise calaoisí, nó i leith aon dliteanas eile nach féidir a theorannú nó a eisiamh faoi dhlí Shasana.

11.4 Faoi réir chlásal 11.3, ní sháróidh dliteanas iomlán na Cuideachta a eascraíonn as an gComhaontú seo nó i dtaca leis an gComhaontú seo, cibé acu i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí) nó eile, an coimisiún iomlán a gheobhaidh an Chuideachta ó Déileálann an Chruthaitheora sna 12 mhí roimh an éileamh.

12. Slánú Comhaontaíonn Cruthaitheoir an Chuideachta a shlánú i gcoinne caillteanas réasúnach agus costais a eascraíonn as éilimh tríú páirtí de bharr sárú ar chlásal 6.2 an Chruthaitheora, úsáid an Chruthaitheora d’ábhar sáraitheach, nó ráitis bhréagacha a dhéantar in ábhar a tháirgtear faoin gComhaontú seo.

13. Réiteach Díospóide agus an Dlí Rialaithe

13.1 Déanfaidh na páirtithe iarracht ar dtús aon díospóid a réiteach go neamhfhoirmiúil trí phlé de mheon macánta.

13.2 Tá an Comhaontú seo á rialú ag dlíthe England and Wales. Tá díospóidí nach réitítear go neamhfhoirmiúil faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna England and Wales.

14. Comhaontú Iomlán agus Athruithe

14.1 Is é an Comhaontú seo, mar aon le haon Aguisín faoin gComhair sínithe, an comhaontú iomlán idir na páirtithe ar an ábhar seo agus cuirtear in ionad aon phlé nó comhaontuithe a rinneadh roimhe sin, i scríbhinn nó ó bhéal.

14.2 Deimhníonn gach páirtí nár bhraith sé ar aon ráiteas nach bhfuil leagtha amach sa Chomhaontú seo, ach ní fhágann aon ní sa Chomhaontú seo dliteanas as mífhaisnéis chalaoiseach as an áireamh.

14.3 Ní mór aon athrú ar an gComhaontú seo a bheith i scríbhinn agus a bheith aontaithe ag an dá pháirtí (is leor deimhniú ríomhphoist).

15. Fógraí

15.1 Ní mór aon fhógra faoin gComhaontú seo, lena n-áirítear fógra go gcuirfear deireadh leis faoi Alt 10, a bheith i scríbhinn agus a sheoladh trí ríomhphost chuig seoladh ríomhphoist an Chruthaitheora sa Sonraí Cruthaitheora agus chuig an seoladh ríomhphoist a thugann an Chuideachta don Chruthaitheoir i scríbhinn, nó trí mhodh scríofa eile arna chomhaontú idir na páirtithe.

15.2 Déileáiltear le fógra mar fhógra a fuarthas: má sheoltar é le ríomhphost roimh 5pm ar lá gnó, ar an lá sin; ar shlí eile ar an gcéad lá gnó eile; má sheoltar é tríd an bpost, dhá lá gnó tar éis postála.

16. Infhíoraitheacht Má fhaightear amach go bhfuil aon fhoráil neamhbhailí, mídhleathach nó neamh-infheidhmithe, leanann an chuid eile de bheith i bhfeidhm, agus rachaidh na páirtithe i mbun caibidlíochta de mheon macánta chun ceann a bhaint amach chomh gar agus is féidir a chur ina hionad.

17. Tarscaoileadh Ní tharscaoileadh ar an gceart sin aon mhainneachtain ná aon mhoill ag ceachtar páirtí ar fheidhmiú ceart faoin gComhaontú seo, agus ní choisceann aon fheidhmiú aonair nó páirteach ar cheart é a fheidhmiú tuilleadh.

18. Ní fhéadfaidh Cruthaitheoir Sannta a chearta nó a n-oibleagáidí faoin gComhaontú seo a shannadh, a aistriú nó a ligean ar fochonradh gan toiliú i scríbhinn a fháil roimh ré ón gCuideachta. Féadfaidh an Chuideachta an Comhaontú seo a shannadh do chomharba ar a gnó, ar choinníoll go dtabharfar fógra i scríbhinn don Chruthaitheoir.

19. Cearta Tríú Páirtí Ní thugann an Comhaontú seo cearta d'aon duine nach páirtí ann, agus ní bhaineann an Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 leis.

20. Contrapháirteanna agus Ríomhshíniú Féadfar an Comhaontú seo a shíniú ina chontrapháirteanna, lena n-áirítear trí ríomhshíniú, ar comhaontú bunaidh gach ceann acu agus atá ina gcomhaontú amháin le chéile.

Sínithe Níl aon téarma seasta ag an gComhaontú seo agus leanann sé go dtí deireadh de réir Alt 10.

Thar ceann Vidfluencer (Aryan Khan agus Jonathan Neill, ag trádáil le chéile mar Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Cruthaitheoir:

Ainm (cló): _____

Síniú: _____

Tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil (má tá an Cruthaitheoir faoi 18 amháin):
Is mise tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an Chruthaitheora. Aontaím leis an gComhaontú seo agus cinnteoidh mé go gcloíonn an Cruthaitheoir leis.

Ainm (cló): _____ Gaol leis an gCruthaitheoir: _____

Síniú: _____